

Nr. 20 Kommissarische Besprechung im Reichsjustizministerium vom 25. Januar 1937, 9.30 Uhr

R 22/1901, Bl. 20–26 Niederschrift durch StA Rexroth/RJuM¹

Anwesend: MD Volkmar (Vorsitz), MR Brandis, Kritzinger, KGR Kaulbach, StA Rexroth (RJuM); MR Medicus (RIM); ORR Brenner, Galandi (RErZM); MR Roth (RKiM); RR Wemmer (StdF).

Beginn: 09:30

Ort: Reichsjustizministerium

Betrifft: Entwurf eines Reichsschulgesetzes und einer Ersten Ausführungsverordnung zu diesem Gesetz.

An der Besprechung vom 25. 1. 1937, die unter dem Vorsitz von Herrn Min[isterial]Dir[ektor] Volkmar stattfand, nahmen die in der anliegenden Liste verzeichneten Herren teil.

I. Der Vertreter des RErZMin[isteriums], ORR Galandi, erklärte: Die Einführung der Gemeinschaftsschule sei mit den Bestimmungen des Reichskonkordats durchaus vereinbar. Man habe diese Frage schon früher geprüft. Aus der Fassung des Art. 23 des Konkordats² ergebe sich, daß darin die Bekenntnisschule nicht unbedingt als Regelschule vorausgesetzt werde. Gerade die ausdrückliche Hervorhebung des Antragsrechts der Erziehungsberechtigten lasse darauf schließen, daß der Normalfall gar nicht die Bekenntnisschule sein solle. Die Kurie habe allerdings den Standpunkt vertreten, daß das Konkordat den Bestand der vorhandenen katholischen Schulen gewährleiste³. Das Reich habe dagegen in einer ausführlichen Note dem widersprochen und dargelegt, daß Art. 23 des Konkordats nur eine „institutionelle Garantie“ enthalte und daß die reichsrechtliche Einführung der Gemeinschaftsschule gegen das Konkordat nicht verstoße, solange das Antragsrecht der Erziehungsberechtigten gewährleistet sei⁴. – Mit Art. 25 des Konkordats stehe der Entwurf nicht in Widerspruch, da der Bestand der Privatschulen nur im Rahmen der allgemeinen Gesetze gewährleistet sei und die bekenntnisgebundenen Privatschulen nur dann geschlossen werden müßten, wenn das Reich Privatschulen überhaupt verbiete⁵.

¹ Zu der Besprechung hatte der RJuM „wegen Zusammenhangs [der KabVorl. des ReichsschulG vom 15. 1. 1937: Dok. Nr. 2 Anm. 16] mit dem im Reichsjustizministerium federführend bearbeiteten Gesetz über religiöse Kindererziehung“ mit Schnellbrief vom 23. 1. 1937 eingeladen; R 22/1901, Bl. 18. Geheim-Vm. des MR Roth über die Besprechung: R 5101/23571, Bl. 233 f.; Aufzeichnung des RErZM: R 4901/3304/1, Bl. 169–174. Zur konkreten Veranlassung s. unten Anm. 10.

² Vgl. Hinweis in Dok. Nr. 15 Anm. 3.

³ In mehreren Noten des Kardinalstaatssekretärs Pacelli an den dt. Vatikanbotschafter v. Bergen, die den Schulkampf in den Ländern betrafen, d. h. die Durchsetzung der Gemeinschaftsschule über erzwungene „Elternabstimmungen“ und Zwangsmaßnahmen gegen die kirchl. Privatschulen; s. ALBRECHT, Notenwechsel I, Nrr. 76 f., 82, 93 f., 98. Vgl. auch die Anlagen zum Protokoll der Plenarkonferenz des dt. Episkopats am 12./13. 1. 1937 in Fulda: AKTEN DT. BISCHÖFEIV, Nr. 344/II a–c.

⁴ Note des Botschaftsrats Klee an Kardinalstaatssekretär Pacelli vom 13. 8. 1936; ALBRECHT, Notenwechsel I, Nr. 89. Dort war unter Bezug auf kirchl. Proteste gegen die Schulabstimmungen in München und Nürnberg ausgeführt, sowohl aus dem Bayer. Konkordat von 1924 wie auch aus Art. 23 Reichskonkordat könne „niemals die in den Noten des Vatikans unterstellte Garantie des ‚Besitzstandes‘ an katholischen Bekenntnisschulen, sondern allenfalls die Garantie der Einrichtung der Bekenntnisschule als solcher abgeleitet werden. In den erwähnten Konkordatsbestimmungen ist im übrigen die Einrichtung der katholischen Bekenntnisschule von Anträgen der Erziehungsberechtigten abhängig gemacht worden. Beide Vertragsteile – auch der Vatikan – haben mit dieser Formulierung die Zulässigkeit anderer Schulformen als der Bekenntnisschule anerkannt, ja sogar als selbstverständlich und als Regel vorausgesetzt.“

⁵ Zu diesem Vorhaben vgl. Dok. Nrr. 72 und 113.

Min. Rat *Roth* als Vertreter des RKirch[en]Min. tritt diesen Ausführungen bei. Mißverständnissen, die an sich über die Frage der Vereinbarkeit des Entwurfs und der Bestimmungen des Konkordats entstehen könnten, würde bei einer ev[entuellen] Verabschiedung des Entwurfs durch entsprechende Presseverlautbarungen entgegengetreten werden⁶.

II. Zu § 4 des Entwurfs der Ersten AusführungsVO⁷ wurde die aus der Anlage ersichtliche Neufassung⁸ zur Erörterung gestellt.

ORR *Brenner* (RErzMin.) erklärte, unter den bisher beteiligten Ressorts habe Einigkeit darüber bestanden, daß es weder zweckmäßig noch zeitgemäß sei, die Regelung, wie sie im Gesetz über die religiöse Kindererziehung⁹ getroffen sei, auch für die Frage der Teilnahme am Religionsunterricht der Schule beizubehalten¹⁰. Dabei stehe im Vordergrund nicht etwa die Erwägung, daß die vorgesehene Regelung einfacher sei; es sollten vielmehr die Schwierigkeiten, die bei der Handhabung der bisherigen Regelung schulverwaltungsmäßig entstanden seien, vermieden werden. Die Erfahrungen der Schulverwaltungen hätten gezeigt, daß die Abmeldung vom Religionsunterricht nicht immer mit einem Wechsel der Weltanschauung zusammenhängt, sondern daß dabei häufig rein örtliche Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Nicht selten seien auch die Fälle, in denen sich beide Eltern von ihrem bisherigen Bekenntnis lösten. Schließlich komme jetzt immer häufiger der Fall vor, daß ein Elternteil sich deshalb von seinem bisherigen Bekenntnis lossage, weil er es mit seiner nationalsozialistischen Weltanschauung nur für schwer vereinbar halte, in starker Bindung zu einer konfessionellen Gemeinschaft zu leben. Bei all diesen Fällen vertrete das RErzMin. die Auffassung, daß die Entscheidung darüber, ob das Kind in einem bestimmten Bekenntnis erzogen werden soll, innerhalb der Familie getroffen werden müsse. Auf keinen Fall dürfe die Schule in einen Streit hierüber hereingezogen werden, da die Schulverwaltung sich sonst gezwungen sähe, das Kind einem bestimmten Unterricht zwangsweise zuzuführen oder gar gegen den Vater mit Schulstrafen vorzugehen. Darüber, daß ein solches Verfahren heute in den meisten Fällen praktisch nicht durchführbar sei, herrsche Einigkeit. Dann müsse aber eine Regelung getroffen werden, die die Schule von der Ausübung eines solchen Zwanges befreie. Die Lösung liege darin, daß man dem Oberhaupt der Familie das Bestimmungsrecht übertrage und die Frage, inwieweit dieses durch seine Bestimmung

⁶ In der irrigen Annahme, das Kabinett habe das ReichsschulG soeben verabschiedet, übersandte das RKiM am 26. 1. dem RMVP einen Begleitartikel für die Presse, um „einer staats- und parteiabträglichen kirchlichen Propaganda“ vorzubeugen; R 5101/23071, Bl. 317–321. Das RMVP leitete den Beitrag überarbeitet, aber unveröffentlicht am 9. 4. 1937 wieder zurück; ebd. Bl. 368–372.

⁷ Der KabVorl. des ReichsschulG beigefügter Entw. einer AusfVO, deren § 4 lautete: „Über die Teilnahme des Schülers an dem Religionsunterricht bestimmt derjenige, dem die Sorge für die Person des Kindes zusteht. Nach Vollendung des 14. Lebensjahres trifft der Schüler diese Bestimmung selbst.“

⁸ Neufassung des RJuM für § 4 AusfVO: „Über die Teilnahme des Schülers am Religionsunterricht bestimmt derjenige, dem die Sorge für die Person des Kindes zusteht. – Will während bestehender Ehe der Elternteil, dessen Meinung bei der Personensorge vorgeht, gegen den Willen des anderen Teils oder will ein dem Kinde bestellter Vormund oder Pfleger das Kind vom Religionsunterricht abmelden oder es einem anderen Religionsunterricht zuführen, so bedarf er hierzu der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. – Steht die Sorge einem Elternteil neben einem Vormund oder Pfleger des Kindes zu, so geht die Meinung des Elternteils vor, falls ihm nicht die Sorge für die religiöse Erziehung des Kindes entzogen ist. – Nach Vollendung des vierzehnten Lebensjahres bestimmt der Schüler selbst über seine Teilnahme am Religionsunterricht.“ R 22/1901, Bl. 25.

⁹ Vom 15. 7. 1921 (RGBl. I S. 939).

¹⁰ Lt. Besprechungs-Vm. Roths (o. Anm. 1) argumentierte MR Brenner, daß „die Fassung des § 4 im Verordnungsentwurf der wahrscheinlichen künftigen Regelung entgegenkomme. Während das Gesetz über rel. Kindererziehung die Bestimmung über die Teilnahme eines Kindes am Religionsunterricht nicht in die Hände dessen gibt, der über die Zugehörigkeit des Kindes zur Religionsgemeinschaft zu bestimmen hat, will § 4 beides angleichen und auch die Bestimmung über Teilnahme am Religionsunterricht dem überlassen, dem die Sorge für die Person des Kindes zusteht“. – Auf die Divergenz zwischen AusfVO und geltendem Recht hatte StA Rexroth mit Eilvermerk vom 20. 1. 1937 aufmerksam gemacht, der den Anstoß zu dieser Besprechung gab. Danach implizierte die vorlieg. Fassung von § 4 AusfVO, daß a) bei bestehender Ehe der Vater die relig. Erziehung des Kindes auch gegen den Willen der Mutter ändern durfte, während nach dem Gesetz von 1921 hier das Vormundschaftsgericht entschied; b) bei Vollwaisen der Vormund selbständig über diese Frage entscheiden konnte, ohne wie bisher der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts zu bedürfen; c) in den Fällen, in denen das Sorgerecht neben der Mutter auch einem Vormund zustand (d. h. wenn die elterl. Gewalt des Vaters ruhte oder verwirkt war), der Vormund über den Kopf der Mutter hinweg die relig. Kindeserziehung ändern konnte, während hier bisher die Entscheidung der Mutter vorging. R 22/1901, Bl. 17.

gegen seine Erziehungspflicht verstoße, außerhalb der Schule zum Austrag bringe. Dasselbe gelte, soweit das Bestimmungsrecht nach der vorgeschlagenen Regelung einem Vormund oder Pfleger zustehe.

Den Vorschlag, den § 4 des Entwurfs einfach zu streichen, halte das ErzMin. nicht für durchführbar¹¹. Wenn das Gesetz die Gemeinschaftsschule als die Regelschule ansehe, dann müsse über die Teilnahme am Religionsunterricht etwas gesagt werden, sowohl für den Lehrer wie für den Schüler. Man könne auch nicht im Zusammenhang mit der Einführung der Gemeinschaftsschule das Gesetz über die religiöse Kindererziehung einfach für anwendbar erklären, da das leicht zu Mißdeutungen, insbesondere in der ausländischen Presse führe; aus dem gleichen Grunde sei ja auch von einer Erwähnung des Konkordats im Gesetzentwurf abgesehen worden.

ORR *Galandi* weist noch darauf hin, daß auch die Frage erörtert worden sei, ob es zur Teilnahme am religiösen Unterricht einer Anmeldung bedürfe oder ob, wie bisher, die Abmeldung erforderlich sei. Wegen dieser noch nicht geklärten Frage habe man sich zu der neutralen Fassung des § 4 entschlossen. Ob damit auch ein Recht begründet werde, ein Kind zu einem anderen religiösen Unterricht umzumelden, sei nur nebenbei erörtert worden; denn dieser Fall sei praktisch ohne Bedeutung. Der Regelfall sei vielmehr der, daß der dogmatisch gebundene Unterricht mißfalle und das Kind deshalb vom Religionsunterricht abgemeldet werde.

MinRat *Roth* (RKirchMin.) tritt den Ausführungen der Vertreter des RErzMin. bei. –

RegRat *Wemmer* (Stellv[ertreter] d[es] Führers) erklärte, die in § 4 des Entwurfs vorgesehene Regelung beseitige einen großen Wirrwarr, der sich aus den verschiedenartigsten landesgesetzlichen Vorschriften über den Kirchenaustritt ergebe. Über die Vereinheitlichung dieses Rechtsgebiets sei kürzlich im Kirchenmin. verhandelt worden¹². Dabei sei man von der Regelung ausgegangen, wie sie in § 4 des Entwurfs vorgesehen sei und die man wohl auch künftig beibehalten werde. Bis zum Erlaß eines Gesetzes über den Kirchenaustritt werde aber wohl noch geraume Zeit vergehen¹³ und man werde deshalb jetzt schon für die Teilnahme am Religionsunterricht eine einheitliche Regelung treffen müssen. Die vorgesehene Lösung beseitige auf jeden Fall ungleich mehr Schwierigkeiten, als durch die Beibehaltung des Gesetzes über die religiöse Kindererziehung vermieden würden.

III. Eine Einigung über § 4 des Entwurfs wurde nicht erzielt¹⁴. Die Angelegenheit ist dem Herrn Minister vorgetragen (vgl. Vermerk bei den Akten der Abt. V a 5.6337)¹⁵. Das Gesetz ist in der Kabinett[sitzung vom 26. 1. 1937 nicht zur Beratung gekommen¹⁶.

Rexroth 30/1

¹¹ Hierzu der Vm. Roths (o. Anm. 1): „Das Justizministerium hielt an seinem Standpunkt fest, schlug sogar vor, erst die ganzen Fragen betr. rel. Kindererziehung, Kirchenaustritt usw. gesetzlich neu zu regeln, dann erst auf Grund dieser gesetzlichen Regelung, die sich der Vertreter des Justizministeriums etwas leicht vorstellte, das Schulgesetz zu erlassen. Dieser Vorschlag scheiterte natürlich an dem Widerspruch derer, die um die Schwierigkeit einer gesetzlichen Regelung konfessioneller und religiöser Fragen wissen.“

¹² Bezog sich auf die Erörterung der Gesetzentwürfe über den Austritt aus bzw. die Zugehörigkeit zu Religionsgesellschaften öffentl. Rechts; s. ARH III, Nr. 144.

¹³ Ein derartiges Reichsgesetz wurde nie verabschiedet; s. Dok. Nr. 31, bes. Anm. 4.

¹⁴ Vgl. wiederum den Vm. Roths (o. Anm. 1): „Die Ausführungen der Vertreter des Erz. Min., des Innenministeriums usw. konnten das Justizministerium nicht überzeugen. Man gewann den Eindruck, daß der Vertreter des Justizministeriums geneigt ist, seinem Herrn Minister nicht bloß Ablehnung des § 4, sondern der ganzen ersten Verordnung, wenn nicht noch mehr anempfehlen zu wollen.“

¹⁵ Nicht ermittelt.

¹⁶ Weil Rust in der Folge an der Absicht einer kalten Außerkraftsetzung des Gesetzes von 1921 über § 4 AusfVO festhielt, legte RJuM Gürtner mit Schreiben an den StSRk vom 20. 2. förmlich Widerspruch gegen das ReichsschulG ein: „Es geht aber nicht an, daß ein Reichsminister durch eine Verordnung ein Gesetz, für das ein anderer Reichsminister verantwortlich ist, gegen dessen ausdrücklichen Widerspruch ändert.“ R 43 II/945, Bl. 53; R 22/1901, Bl. 27. In einer Besprechung im RErzM am 27. 2. verständigte man sich dann auf folg. vom RKiM angeregte Fassung: „Über die Teilnahme des Schülers am Religionsunterricht entscheidet, wer über die religiöse Erziehung des Kindes zu bestimmen hat.“ R 22/1901, Bl. 29; R 5101/23571, Bl. 271v. Daraufhin zog der RJuM am 1. 3. 1937 seinen Widerspruch zurück; R 43 II/945, Bl. 43. Zu den fortbestehenden Bedenken gegen das Gesetz von anderer Seite s. aber Dok. Nrr. 15 Anm. 4, 40.

Zitierhinweis

Nr. 20 Kommissarische Besprechung im Reichsjustizministerium vom 25. Januar 1937, 9.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d020>